

ДОГОВОР – ОФЕРТА

Г.Москва _____ (дата) _____

Настоящая оферта (далее именуемая по тексту - «Оферта») определяет порядок предоставления доступа к Информационным материалам Себко Е.А. и оказанию услуг Исполнителем лицу, акцептовавшему настоящую Оферту, а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между Себко Е.А. ИНН 633510788679), именуемой в дальнейшем «Исполнитель», который направляет настоящую Оферту, и Потребителем услуг, именуемым в дальнейшем «Пользователь и/или Заказчик», принявшим (акцептовавшим) настоящее предложение (Оферту) о заключении Договора.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Оферта составлена в соответствии со ст. 435, 437 Гражданского кодекса РФ **является публичной офертой** (предложением) Исполнителя. Данная оферта является предложением в адрес физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации (Заказчик), заключить договор на условиях, изложенных в настоящей Оферте.

1.2. Настоящая Оферта содержит существенные условия договора по предоставлению прав использования информационного материала Исполнителя и оказанию Услуг Исполнителем.

1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты является оплата услуг Исполнителя.

1.4. Пользователь обязан полностью ознакомиться с условиями настоящей Оферты до момента оплаты.

Внимательно прочитайте текст данной Оферты и, если Вы не согласны с каким - либо пунктом Оферты – откажитесь от оплаты Марафона и использования Информационных материалов Исполнителя. В случае получения доступа к Информационным материалам и продолжения пользования ими, Заказчик считается полностью согласным с настоящими Правилами и ни при каких условиях не имеет право ссылаться на отсутствие такого согласия.

1.5. Акцепт настоящей Оферты означает, что Пользователь согласен со всеми положениями настоящей Оферты, а также подробно ознакомился с функциями, характеристиками деятельности Исполнителя.

1.6. Исполнитель имеет право неограниченное количество раз в любое время по своему усмотрению изменить условия настоящей Оферты, в том числе, дополнив ее, сократив, установив дополнительные обязанности и/или права как для Пользователя, так и для Исполнителя, либо прекратив такие обязанности и/или права, а равно изменив настоящий документ любым иным образом. Продолжая пользоваться материалами и услугами Исполнителя в случае изменения условий настоящей Оферты, Пользователь

тем самым акцептует ее на новых условиях и не вправе предъявлять возражения относительно одностороннего изменения условий.

1.7. При возникновении споров, в части регулируемой настоящей Офертой, единственно верной признается Оферта, размещенная на Сайте Исполнителя на день получения претензии от Пользователя или иного лица.

1.8. Отказ Заказчика от получения доступа к информационным материалам и услугам Исполнителя, досрочный отказ Заказчика от использования информационных материалов и услуг Исполнителя не являются основанием для прекращения исполнения Заказчиком условий настоящей Оферты.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей Оферты.

Договор — договор по предоставлению прав использования информационных материалов и услуг Исполнителя, заключаемый на условиях, изложенных в настоящей Оферте.

Информационные материалы — объекты интеллектуальной собственности Исполнителя в форме текстов, изображений и фотоматериалов.

Исполнитель — автор и правообладатель информационных материалов.

Заказчик/Пользователь — совершеннолетнее физическое лицо и/или представитель несовершеннолетнего лица (лица, не достигшего 18 лет), а также юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, прошедшие процедуру оплаты услуг Исполнителя и получивший доступ к Информационным материалам.

Стоимость услуг — стоимость услуг Исполнителя, выраженная в валюте Российской Федерации (рублях РФ), размер (тарифы) которой (которые) размещен (-ы) на Сайте.

Услуги—консультационные услуги по вопросам _____.

В настоящем документе могут быть использованы термины, не определенные в разделе 2 настоящего Соглашения. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом настоящего документа. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте документа следует руководствоваться толкованием

термина, определенным: в первую очередь — законодательством РФ, во вторую очередь — сложившимся (общеупотребимым) в сети Интернет.

3. ПРЕДМЕР ДОГОВОРА. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ.

3.1. После акцепта Пользователем условий настоящей Оферты, Исполнитель обязуется предоставить доступ Заказчику к Информационным материалам Исполнителя и оказать Услуги, предусмотренные настоящей Офертой, а Пользователь должен принять такие услуги и оплатить их в полном объеме.

Срок оказания услуг – _____.

Срок предоставления доступа к Информационным материалам – _____.

3.3 Регистрация Заказчика осуществляется Исполнителем на основании данных, предоставляемых Заказчиком.

Пользователь обязан при регистрации указать свое ФИО, название аккаунта в Instagram, адрес электронной почты, номер телефона для связи.

3.3. Предоставляя данные для регистрации на Марафон, а равно соглашаясь с условиями настоящей Оферты, Пользователь предоставляет право на обработку любой предоставленной информации и персональных данных, если такая информация относится к персональным данным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В том числе Пользователь, соглашаясь с настоящими Правилами, даёт согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение персональных данных, если это необходимо для защиты прав и законных интересов третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. А также в любых иных случаях, когда это необходимо Исполнителю для целей исполнения своих обязательств перед Заказчиком, в том числе посредством предоставлению сервисов и возможностей Марафона, для целей направления будущим Заказчикам рекламной информации.

3.4. В связи с указанными выше обстоятельствами Пользователь гарантирует и подтверждает, что вся предоставленная им информация является достоверной, актуальной, полной и соответствующей законодательству Российской Федерации.

3.5. Пользователь имеет право в любое время обновить и исправить устаревшие или некорректные персональные данные на бесплатной основе.

3.6. Условия настоящей Оферты, принятые Пользователем конклюдентными действиями, являются для Исполнителя и Пользователя заключенным договором, а также письменным согласием Пользователя на обработку его персональных данных. Настоящая оферта, акцептованная Пользователем, приравнивается к договору на бумажном носителе, подписанному сторонами.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. В рамках настоящей Оферты Исполнитель оказывает платные услуги по тарифу, выбранному Заказчиком.

Тариф пакета услуг _____ – _____.

Тариф пакета услуг _____ – _____.

4.2. Совершая покупку посредством полной оплаты соответствующего тарифа, Заказчик соглашается со всеми дополнительными условиями и правилами, а также программой Марафона, что является неотъемлемой частью данного Договора-Оферты.

4.3. Оплата Услуг производится Пользователем путем перечисления денежных средств в порядке 100% (сто процентной) предоплаты на расчетный счет Исполнителя без предварительного выставления счета любыми электронными средствами платежа.

В случае совершения платежа с помощью банковской карты, Пользователю рекомендуется использовать банковскую карту, выпущенную на имя Пользователя. В случае осуществления возврата денежных средств, возврат производится по тем же реквизитам, по которым был получен платеж, и на основании личного заявления лица, на чье имя была выпущена банковская карта в течение 10 рабочих дней.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Права и обязанности Исполнителя:

5.1.1. Исполнитель в любое время без предварительного уведомления имеет право неограниченное количество раз осуществлять модерацию и изменение Марафона, его разделов, сервисов, возможностей и инструментов, по своему усмотрению вносить изменения, изменять их содержание, удалять, изменять и размещать любые результаты интеллектуальной деятельности (в том числе используемые скрипты, программное обеспечение и другие объекты и любые серверные приложения).

5.2. Права Пользователя/Заказчика:

5.2.1. Получить неисключительные права на доступ к Информационным материалам на срок, указанный в настоящей Оферте;

5.2.2. Получить все услуги, осуществляемые Исполнителем в рамках Оферты.

5.3. Обязанности Пользователя/Заказчика:

5.3.1. Оплатить услуги Исполнителя, предусмотренные настоящей Офертой;

5.3.2. Заказчику запрещено осуществлять (пытаться получить) доступ к каким-либо разделам, сервисам, возможностям и инструментам Марафону, иным способом, кроме как через интерфейс, предоставленный Исполнителем, за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены Заказчику в соответствии с отдельным соглашением с Исполнителем.

5.3.3. Заказчику запрещается предлагать третьим лицам услуги, связанные с использованием Марафона, его разделов, сервисов, возможностей и инструментов, в целях извлечения прибыли или иной выгоды за исключением использования в личных целях, независимо от того, осуществляется ли такое использование с получением какой-либо платы или без получения такой платы.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

6.1. Услуга считается оказанной Исполнителем в полном объеме с момента получения доступа к Информационным материалам.

В случае отсутствия в течение 7 (семи) дней после этого мотивированного отказа Заказчика от принятия услуг, Услуги считаются автоматически принятыми Заказчиком без замечаний.

6.2. Стороны признают юридическую силу уведомлений и сообщений, направляемых друг другу на указанные ими почтовые адреса и адреса электронной почты. В случае возникновения разногласий по установлению времени отправления, получения сообщений, и их и содержания, считать данные, полученные с помощью технических средств Исполнителя достоверными и окончательными для разрешения разногласий между Сторонами.

6.3. В случае, если Пользователь по причинам, не зависящим от Исполнителя, получил доступ к Информационным материалам, но не воспользовался Услугами Исполнителя, то Услуга считается оказанной надлежащим образом и оплаченные Исполнителю денежные средства не возвращаются Заказчику.

7. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Исполнитель гарантирует, что он обладает всеми законными основаниями для предоставления Заказчику неисключительных прав на Информационные материалы в пределах, установленных настоящей Офертой.

7.2. Исполнитель не несет ответственности за прямой и/или косвенный ущерб, причиненный Заказчику, а также не возмещает убытки (включая упущенную выгоду), понесенные Заказчиком в результате ненадлежащего качества каналов связи общего пользования, политику обмена трафиком между провайдерами, нормальное функционирование сети Интернет, ее частей или за качество линий связи, за их доступность для Пользователя.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых не несут ответственности: землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, насильственные или военные действия любого характера, решения органов государственной власти, препятствующие выполнению настоящего Договора.

7.4. По всем вопросам, неурегулированными настоящей Офертой, а также при разрешении споров, возникших в процессе исполнения договорных обязательств, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Пользователь гарантирует, что до акцепта настоящей Оферты он ознакомился с ее условиями, условиями пользования услугами и иной информацией, относящейся к Марафону.

7.6. Исполнитель предоставляет услуги «как есть», то есть не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги ожиданиям Пользователя и/или за его субъективную оценку. Такое несоответствие ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными не качественно, не добросовестно, не в согласованном объеме или попыткой Исполнителя предоставить информацию в неполном объеме.

Также не являются такими основаниями мнение третьих лиц (в том числе, сотрудников государственных органов), отличные от мнения Исполнителя (его сотрудников и/или партнеров).

8. ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

8.1. Настоящий Договор подпадает, в том числе, под признаки лицензионного договора в соответствии с частью 4 ГК РФ.

8.2. Исполнитель обладает всеми правами на Информационные материалы Марафона.

8.3. Заказчику предоставляется неисключительное право использования Информационных материалов Исполнителя следующими способами: воспроизведение, просмотр. Заказчик не имеет права записывать и/или публиковать полностью или в части Информационные материалы Исполнителя.

8.4. Заказчик использует Информационные материалы лично и не для коммерческого использования.

8.5. Плата за услуги в соответствии с настоящей Офертой включает в себя вознаграждение Исполнителя за предоставление права использования и смежного с

авторским права: что от размера Платы за Информационные материалы составляет 1% и смежного с авторским права, что составляет также 1%.

8.6. В течение срока, указанного в п. 3.1. настоящей Оферты, Пользователь вправе использовать Информационные материалы Исполнителя только способами, указанными выше.

8.7. Исполнитель, с момента предоставления Пользователю права доступа к Информационным материалам на возмездной основе, производит предоставление неисключительного права Пользователю в объеме и на срок, предусмотренный настоящим Договором-Офертой.

8.8. Заказчик не вправе использовать результаты интеллектуальной деятельности (включая, но не ограничиваясь: текст, элементы дизайна, видео, графические изображения, какой-либо контент) без предварительного письменного согласия Исполнителя (в том числе, но не ограничиваясь, копировать, перерабатывать, распространять в любом виде).

8.9. Программа Марафона предоставляются в состоянии «как есть». Исполнитель не гарантирует доступность сайта _____ в любой момент.

8.10. Исполнитель не несет ответственности за пригодность сайта _____, не гарантирует соответствие их неким специальным требованиям Заказчика или возможность настройки разделов в соответствии с предпочтениями Заказчика. Исполнитель также не гарантирует, что программное обеспечение данного сайта полностью свободно от дефектов и ошибок, и должно функционировать бесперебойно и в обязательном порядке.

8.11. В случае нарушения Пользователем исключительных прав Исполнителя на Информационные материалы, к которым был предоставлен доступ, Исполнитель вправе требовать от Пользователя выплаты компенсации за нарушение исключительных прав в размере _____ рублей.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам организационно-технологическую и коммерческую информацию, составляющую секрет для любой из Сторон (далее – «конфиденциальная информация») при условии, что:

- такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам;
- к такой информации нет свободного доступа на законном основании;
- обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее конфиденциальности.

9.2. Заказчик выражает свое согласие на использование Исполнителем своих персональных данных, предоставленных им при регистрации на Марафон.

9.3. Все претензии, касающиеся материалов и услуг Исполнителя, направляются на адрес электронной почты: elenasebko@mail.ru.

10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

ФИО Себко Елена Александровна

Номер счета: 4081 7810 9001 3975 2935

Банк получателя: АО «ТБанк»

БИК: 044 525 974

Корреспондентский счет: 3010 1810 1452 5000 0974

ИНН 7710 1406 79

КПП 771101 001